

1501495-21.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... em depósito, trazer consigo para fins de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Vender, em tema de entorpecente, é uma das condutas típicas, e não "conditio sine qua non" de delito de tráfico ilícito.

Nesse sentido:"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Sao Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501495-21.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501495-21.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2213203/2021 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pedro Paulo Alves Lopes Junior

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

PEDRO PAULO ALVES LOPES JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 33 "caput" da lei 11343/06, porque nas circunstancias de tempo e local descritas na denuncia guardava e tinha em deposito 36 porções de maconha, 678 de cocaína, 498 de crack e 07 frascos e lança perfume, drogas que determinam dependência física e psíquica, sendo certo que agia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial (fls.01/90) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.01,06/12),boletim de ocorrência (fls.02/05), auto de exibição e apreensão (fls.13/14), auto de constatação preliminar(fl.15/17), exame químico toxicológico (fls.97/101).

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2021 (fls.96), o reu foi citado e

ofertou Defesa (fls.105), prosseguindo a instrução com a oitiva de testemunha e colheita do interrogatório. Em debates finais, o Ministério Público insistiu na condenação com fixação da pena acima do mínimo e afastamento do redutor. (fls.161) Por fim a Defesa do réu sustentou a improcedência em virtude do ingresso na residência sem autorização do réu, e sem mandado pela força policial, bem como o afastamento da causa de aumento por participação do adolescente, e da agravante de delito praticado em situação de pandemia (fls.162/184)

É o relatório.DECIDO.

No mérito, a materialidade está comprovada a saciedade pelo auto de prisão em flagrante (fls.01,06/12),boletim de ocorrência (fls.02/05), auto de exibição e apreensão (fls.13/14), auto de constatação preliminar(fl.15/17), exame químico toxicológico (fls.97/101). corroborado pela prova coligida.

Quanto a autoria, o réu disse que estava desempregado, e precisava de dinheiro para voltar para o Maranhão, e ofereceram de guardar as drogas em sua residência, e não conhecia o adolescente, e quando a policia bateu na porta, ele entrou e indagou a respeito das drogas e entregou a mochila para eles. Ganhava R\$ 300,00 por semana, e estava há duas semanas guardando drogas. A biqueira fica próxima a sua casa, e estava na porta e eles chamaram, para pedir para guardar as drogas, e aceitou a oferta. Estava procurando emprego e não procurou a Prefeitura. Foi demitido e apesar das verbas rescisórias, estava passando necessidade.

Como visto o proprio réu confessou os fatos, admitiu que a policia chegou em sua residência, e indagou a respeito das drogas, sendo que de imediato entregou a mochila, ora o depoimento do réu afasta qualquer invasão, não autorização, ou elemento a contaminar a prova como sustentado na alegação final.

Ainda a confissão vem corroborado pela prova produzida.

Carlos disse que estavam em patrulhamento em local conhecido por trafico, e ao adentrarem a via, estava um adolescente, e foi encontrado certa quantidade de drogas, e indagado a respeito, ele disse que tinha acabado de receber uma quantidade de drogas, e indicou a casa onde estaria o responsável pela entrega, o qual estava na via e entrou na residência. Na casa que era simples, sem muro, o réu atendeu, e autorizou a entrada, e no cômodo, estava a mochila com entorpecentes. A casa era habitável. No momento, o réu disse que desconhecia o fato, e apos acabou confessando o delito. Não conhecia o réu.

Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido:" não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as

pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262). "O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)". "DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009).

Não trouxe o acusado qualquer prova ou elemento a contrariar a idoneidade do depoimento policial.

Alias, os policiais mencionaram que estavam em patrulhamento, quando abordaram o adolescente que indicou que recebeu as drogas do réu, o qual também viu a viatura e ingressou na residência, e em diligência, foram até a casa dele, onde foram atendidos, e autorizados a ingressar onde localizaram a mochila com as drogas.

Cumprе salientar que os policiais não ingressariam no local se não tivessem a autorização por parte do acusado, além do mais, não haveria sequer a necessidade de mandado, ou autorização, já que o réu estava em flagrante delito, pois a conduta era de guardar a drogas, ou seja, crime permanente.

Não há violação ou ilegalidade na produção da prova tampouco na abordagem policial, já que foi concedida a autorização verbal, além de estar o réu em flagrante delito.

Como é de conhecimento, o tráfico de drogas tem caráter permanente o que permite a prisão em flagrante enquanto realizadas as condutas previstas no tipo penal, e o estado de flagrância dispensaria o consentimento do morador ou mesmo a prévia ordem judicial para ingresso forçado no domicílio.

De qualquer modo, o ingresso, para que possa ser qualificado como legal, deve vir estruturado em um quadro de justa causa indicativo da provável situação flagrancial. Ou seja, a situação de flagrante deve ser indicada pelas circunstâncias do fato.

Ora, no presente caso, os elementos fáticos anteriores ao ingresso no domicílio permitem inferir, com o mínimo de razoabilidade, a existência de situação de flagrante a excepcionar a exigência de prévia ordem judicial.

Com efeito, as circunstâncias do caso concreto permitem concluir pela desnecessidade de autorização judicial para o ingresso no imóvel diligenciado, pois

conforme declinado pelo policial, fizeram a apreensão do adolescente com drogas o qual indicou a casa do acusado, adolescente que foi conduzido e ouvido na fase policial.

Este depoimento do adolescente, somado ao ingresso do réu ao ver a viatura de forma rápida em sua residência, conferem a verossimilhança necessária a justificar as fundadas suspeitas a autorizar o ingresso na residência sem a necessidade de autorização.

Alias a diligência policial que encontra amparo nas decisões do STF: " A "Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito", exatamente como ocorre na hipótese destes autos (STF - SEGUNDA TURMA - Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.298.036/RS, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 26/FEV/2021).

Mas não é só, a questão de registro audiovisual, ou autorização escrita estipulada em decisão do STJ, (Habeas Corpus nº 598/051/SP - 2020/0176244-0 - Relator Rogerio Schietti Cruz - J. 5.3.2021). e que claramente criava obrigação legal, sem a devida legislação, concedida em Habeas Corpus, e que de forma brilhante foi parcialmente revogada em decisão do Ministro Alexandre de Moraes, perdendo sua eficácia e validade. (RE 1342077 -STF), sendo que foi ressaltado pelo Ministro que ao estabelecer requisitos não previstos na Constituição Federal sobre a inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, inciso XI) e impor a obrigação a todos os órgãos de segurança pública do país, de modo a alcançar todos os cidadãos indistintamente, a Sexta Turma do STJ extrapolou sua competência jurisdicional, explicando que a natureza do habeas corpus não permite a sua utilização de forma abrangente e totalmente genérica.

Mas não é só, em juízo apesar de alegar que não deu autorização acabou por admitir que foi indagado a respeito das drogas, e confessou e entregou a mochila com os entorpecentes, ou seja, o comportamento do réu é totalmente diverso daquele que não teria autorizado e se imposto contra a ordem policial.

Desta forma não é possível acolher a tese de Defesa quanto a nulidade do depoimento do adolescente que foi ouvido na presença da genitora, e sequer foi arrolado pela Defesa, bem como, não ha qualquer violação quanto ao ingresso no domicílio, diante da fundada suspeita, abordagem de adolescente, e atitude do réu que ao ver a viatura ingressou de forma rápida na residência.

No mais, o réu confessou os fatos, e sustentou o estado de necessidade, no entanto, ao alegar a excludente trouxe a si o ônus da prova nos termos do artigo 156 do CPP, do qual não se desincumbiu.

De fato, não trouxe qualquer documento a indicar que foi negada assistência, ou auxílio, sendo que a situação econômica do acusado não difere da grande massa populacional, e que não se dedica ao nefasto tráfico de drogas, não sendo a dificuldade econômica argumento para o ingresso na criminalidade.

Além do mais o valor econômico dos entorpecentes é muito superior a capacidade financeira do réu, e com alto valor comercial, a indicar que aderiu a entidade criminosa.

Pontua-se ainda que o policial não conhecia o réu e não teria motivos para incrimina-lo injustamente, sendo que estava na posse de grande quantidade de drogas.

Em suma, os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e as demais provas

acostadas aos autos, somadas a efetiva apreensão de drogas diversas em grandes quantidades, evidenciam a realidade do tráfico exercido pelo réu nas condutas de manter, ter em depósito e guardar.

Vale citar: "Adquirir, guardar ou trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substância entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - AC 1.185/93 - Rel. Enéas Machado Cotta - TDTJRJ 23/288).

A lei pune o tráfico ilícito de entorpecente em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Em tema de entorpecente, a conduta de guardar, ter em depósito, trazer consigo para fins de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Vender, em tema de entorpecente, é uma das condutas típicas, e não "conditio sine qua non" de delito de tráfico ilícito.

Nesse sentido: "Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria devidamente demonstradas nos autos, pela prova documental e oral - Conjunto probatório suficiente à condenação - Pleito visando a desclassificação para o delito de porte de drogas - Impossibilidade - A diversidade, a forma de acondicionamento da droga, sua quantidade, assim como as circunstâncias da apreensão, demonstram, à evidência, que o entorpecente se destinava ao tráfico - Pena e regime corretamente fixados - Sentença mantida - Apelo improvido. (Apelação nº 0005711-21.2009.8.26.0050, TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u, data julgamento 01/03/2011, relator Des. Borges Pereira)

"A inversão do ônus da prova, uma vez que o trabalho acusatório demonstrou suficientes indícios de autoria, além de prova cabal da materialidade do crime, incumbindo, pois, às defesas indicarem fatos que afastasse, inequivocamente, os seguros indicativos da participação das acusadas no crime." Para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de entorpecentes, não é necessária prova efetiva do tráfico. O conjunto de indícios e elementos que cercam o agente infrator podem fornecer o material de convencimento da traficância. Inexige-se, portanto, prova flagrancial do comércio ilícito, bastando, como já dito, elementos indiciários, como 'confissão extrajudicial, a quantidade e qualidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes do agente, bem como as circunstâncias da prisão' (art. 37, LT), ser substância oriunda de área e rota de comércio ilícito etc. Erigir-se, como regra, a necessidade de prova direta da finalidade comercial da substância entorpecente em poder do acusado, para fazer incidir o art. 12, por um lado é inviabilizar o combate ao tráfico e ao mesmo tempo dar ensejo à disseminação do comércio ilícito. Além de sob o ponto de vista jurídico constituir-se numa teratologia." (RODRIGUES, João Gaspar. Tóxicos: Abordagem crítica da Lei nº 6.368/76. Campinas: Bookseller, 2001. p. 157).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO-DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - RESPEITO AO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO REO - PRETENSÃO IMPROCEDENTE - DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - RECURSO IMPROVIDO. Não há falar em absolvição com base na negativa de autoria isolada nos autos, quando os demais elementos de prova, como depoimento prestado por policial dão suporte à condenação do réu. O testemunho prestado por policial é válido e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se traga aos autos, porquanto são revestidos de presunção de veracidade até que haja prova em contrário. (Apelação Criminal - Reclusão - N. 2010.002225-8 - Três Lagoas - Relator - Des. Claudionor Miguel A. Duarte - Julgamento: 8/3/2010) Apelação - Tráfico DE ENTORPECENTES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - Interceptação Telefônica PROVIMENTO

PARCIAL. Mantém-se a condenação do acusado pelo tráfico de entorpecentes quando devidamente caracterizadas a autoria, a materialidade e tipicidade. [...]. O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza múltipla, caracterizando-se quando o agente pratica um ou mais dos núcleos do tipo previsto no art.33 da Lei 11.343/06. (AC nº 1.0384.07.053086-8/001 - Rei. WALTER PINTO DA ROCHA - Data da Publicação: 04/04/2008). É certo que para a caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos carreados, como as circunstâncias da prisão, a quantidade do entorpecente, o local da infração, etc. Nesse sentido, sobre o valor probatório dos indícios, cita-se a lição de Julio Fabrinhi Mirabete, constante no acórdão do ilustre Relator Borges Pereira(Apelação nº 0005711-21.2009.8.26.0050,TJ/SP,16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u, data julgamento 01/03/2011), a saber:(...) tanto mais forte o indício quanto mais íntima sua relação com o fato, não havendo princípios inflexíveis sobre o valor da prova indiciária no processo (...) diante do sistema da livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na exposição de motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado, (in Código Penal Interpretado - Ed. Atlas - SP -1999 - pág. 532). (citado no corpo do acórdão da apelação 0005711-21.2009.8.26.0050,TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u, data julgamento 01/03/2011, relator Dês. Borges Pereira)

Outrossim não se olvide que a conduta delituosa envolvia adolescente, o que leva a consideração da comprovação da causa de aumento de pena prevista no inciso VI da lei 11343/06, tanto que o adolescente foi abordado, ouvido na presença da genitora e confessou a conduta.

Por fim, afasto a agravante de delito praticado em situação de pandemia, já que esta condição não possui nexos causal com a facilitação do delito.

Assim, a ação é parcialmente procedente para condenar o réu como incurso no artigo 33 caput da lei 11343/06.

Passo a dosimetria da pena.

Atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e art.59 do Código Penal, constata-se grande quantidade e diversidade de drogas, com alto poder lesivo o que denota uma maior desvalia da conduta e uma culpabilidade acentuada Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na espécie, na fixação das penas, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06. 2. Verificado que foi levada especialmente em consideração a natureza e a quantidade da substância encontrada - 693 g (seiscentos e noventa e três gramas) de cocaína -, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a sanção básica foi fixada apenas seis meses acima do mínimo legalmente previsto, vez que apontados fundamentos concretos a justificar maior reprimenda. Ordem denegada" (STJ - HC nº 231882/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 20/06/2012). "A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. Idônea a exasperação da pena-base com fundamento na natureza das substâncias traficadas, consoante preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art.

59 do Código Penal. 3. A avaliação do quantum de atenuação da pena, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do julgador, observado o limite máximo de redução, as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (STF - RHC 129951 / PR Rel. Min. Teori Zavascki Segunda Turma DJe 08/10/2015.) e que mostra uma maior desvalia da conduta e elevada culpabilidade, de modo, que fixo a pena em 1/5 acima do mínimo. Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão que leva a pena ao mínimo legal. Presente a causa de aumento em virtude da participação de adolescente, o que eleva a reprimenda em 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa. No tocante a causa de diminuição de pena, necessário o preenchimento de todas as condições, e nesse caso, o réu não possuía emprego, e estava há duas semanas sobrevivendo exclusivamente da guarda da droga, o que mostra a atividade criminosa como meio de sustento e por tempo relevante, soma-se ainda que a quantidade e diversidade indica que o entorpecente pertence a organização criminosa, já que o réu por si só não teria capacidade financeira e econômica de adquirir o entorpecente, e fomentar a venda, o que leva a conclusão de sua aderência espontânea a associação, ou seja, não estão preenchidos os requisitos previstos, afastando-se a causa de diminuição de pena.

Fixo a míngua de outro elemento o valor do dia -multa no mínimo legal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o réu, por não ser permitido pela lei 11343/06, e por partilhar do entendimento da inviabilidade do acolhimento de tal benefício em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecente. Realmente o delito de tráfico envolve o que há de pior no ser humano em relação ao seu semelhante, lucrando-se e aproveitando-se da fraqueza humana, destruindo dependentes e familiares. Na verdade a droga se constituiu no principal mote da violência, sustentando toda uma cadeia criminosa, com lucro fácil, não sendo possível, premiar o traficante que tanto mal causa a terceiros com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pontua-se ainda que a pena supera o limite legal.

Incabível a suspensão condicional da pena, pelas mesmas razões. "RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO. 1. Não tem direito à suspensão condicional da pena quem é condenado por crime de tráfico de drogas, positivado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por expressa vedação do art. 44, caput, dessa lei. (...)" (STJ, REsp 1373032/DF, 6ª Turma, Min. Rogério Schietti Cruz, jg. 17/12/2015, DJe 11/03/2016)

Levando-se em consideração o total de pena aplicada e as condições subjetivas negativas, fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

"O regime prisional inicial fechado foi corretamente fixado, em face da natureza do crime, que revela a periculosidade concreta da agente, que com sua conduta gera instabilidade em inúmeros lares, exigindo, em consequência, resposta penal mais enérgica com a qual não é compatível solução mais branda. Nesse tópico, é sempre pertinente lembrar que os mercadores de entorpecentes criam um poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade (...)." (TJSP, AP. 0000354-06.2017.8.26.0042, Des. Xavier de Souza, jg. 24/01/2017).

Mesmo considerando o tempo de prisão, ainda não faria jus a modificação de regime.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado constante na denúncia, para CONDENAR PEDRO PAULO ALVES LOPES JUNIOR como incurso no artigo 33 caput da lei 11343/06 a pena privativa de liberdade de 05(cinco) anos e 10(dez)

meses de reclusão em regime inicial fechado além do pagamento de 583(quinhentos e oitenta e três) dias-multacujo valor unitário consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc)..

Custas pelo acusado nos termos da lei.

Analizando novamente a prisão, não constato alteração de situação. De fato, o réu aderiu a organização criminosa, guardava grande quantidade e diversidade de drogas, o que mostra que gozava de extrema confiança dos responsáveis e sobrevivia da atividade criminosa, o que aponta o risco a ordem pública e a necessidade do cárcere, além do mais arregimentava e repassava o entorpecente para adolescente fazer a venda, a indicar que a liberdade nesse momento representaria a retomada do negócio, com claro risco a ordem pública e econômica. Assim presentes as condições da prisão, que é contemporânea e necessária, indefiro o recurso em liberdade, expedindo-se novo mandado de prisão em desfavor ao réu.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inoccorrência. HABEAS CORPUS presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento....Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020).

"Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de

29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento"(2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015);

"A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitativa, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional"(STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013) "A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.)

Autorizo se ainda não providenciado a destruição das drogas e dos objetos apreendidos.

Oportunamente, após o trânsito, lance o nome do réu nos arquivos necessários, comunicando a Justiça Eleitoral e providencie-se o necessário para o efetivo cumprimento da sanção imposta, remetendo-se após ao arquivo com as cautelas de praxe.

PIC.

Sao Roque, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA